

1501322-49.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... o indiciado possui passagem por trafico. As mercadorias apresentadas, que foram apreendidas, estavam no telhado da vitima. Estava tudo separado dentro de bolsa e sacolas. Havia mais mercadorias na rua, que não foram trazidas, separadas pelo indiciado, que totalizaram 1.000 reais."

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial miliar ELDER FRANCIS PEREIRA (fls. 06 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501322-49.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501322-49.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241641/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 27198673 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2241641 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSEAS ALVES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

OSEAS ALVES DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque, no

dia 04 de setembro de 2022, por volta das 04h40, na Rua Kanjiro Takebe nº 390, Bairro Palmeiras, nesta Cidade de Araçatuba, mediante rompimento de obstáculo e escalada, o denunciado, atuando em concurso com desconhecido agente, subtraiu, para si, de Daniel Fabrício Pinna Parra, as mercadorias descritas e avaliadas a fls. 17 e 88 em um mil reais (R\$ 1.000,00).

Recebida a denúncia (fl. 125), o acusado foi citado (fl. 149) e apresentou defesa preliminar às fls. 154/156.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado (fls. 185/189).

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da forma tentada de furto, e da atenuante de confissão.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/03, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 16, Auto de Avaliação e Entrega de fls. 93/94 e Laudo Pericial do local do crime de fls. 130/145.

A autoria também é certa.

O acusado, em seu interrogatório em Juízo, confessou os fatos, confirmando que subtraiu os bens descritos na denúncia.

A vítima DANIEL FABRICIO PINNA PARRA afirmou que (fls. 07 e 186): "(...) Dois homens escalaram a grade da frente da casa do vizinho, pularam para o meu telhado, tiraram telhas, separaram muitas mercadorias para levar, algumas já estavam até na rua para serem levadas embora; com a chegada dos policiais, um deles conseguiu fugir e não foi identificado; o indiciado aqui presente, identificado como Oseias Alves de Oliveira foi detido ainda em cima do telhado; ele tentou fugir, mas foi algemado. Não é a primeira vez que o seu depósito foi furtado; na quarta-feira passada o depósito foi furtado da mesma maneira; teve um prejuízo estimado em 4.000 reais entre mercadorias e dinheiro; a viatura chegou a ir lá, mas não fez boletim de ocorrência. A perícia esteve no local. Conhecia o indiciado, porque o mesmo frequentava o local. As mercadorias apresentadas, que foram apreendidas, estavam no telhado. Estava tudo separado dentro de bolsa e sacolas. Havia mais mercadorias na rua, que não foram trazidas, separadas pelo indiciado, que totalizaram 1.000 reais."

O policial militar CARLOS ALBERTO MARQUES ANTONIO afirmou que (fls. 04 e 187): "(...) junto com o Soldado Francis foram chamados para atendimento de ocorrência de furto ocorrido no Armazem Bebidas, que é um depósito de bebidas que fica na Rua Kanjiro Takebe, 390, no Bairro Palmeiras. Segundo consta, dois homens escalaram a grade da frente da casa do vizinho, pularam para o telhado da vítima, tiraram telhas, separaram muitas mercadorias para levar, algumas já estavam até na rua para serem levadas embora; com a chegada dos policiais, um deles conseguiu fugir e não foi identificado; o indiciado aqui presente, identificado como Oseias Alves de Oliveira foi detido ainda em cima do telhado; ele tentou fugir, mas foi algemado. A vítima informou que não é a primeira vez que o seu depósito foi furtado; na quarta-feira passada o depósito foi furtado da mesma maneira; teve um prejuízo estimado em 4.000 reais entre mercadorias e dinheiro; a viatura chegou a ir lá, mas a vítima não fez boletim de ocorrência. A perícia esteve no local. A vítima conhecia o indiciado, porque o mesmo frequentava o local. Os policiais não conheciam o

indiciado. Pesquisado, o indiciado possui passagem por trafico. As mercadorias apresentadas, que foram apreendidas, estavam no telhado da vitima. Estava tudo separado dentro de bolsa e sacolas. Havia mais mercadorias na rua, que não foram trazidas, separadas pelo indiciado, que totalizaram 1.000 reais."

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial miliar ELDER FRANCIS PEREIRA (fls. 06 e 188).

Conforme se vê, a prova angariada nos autos é coesa, no sentido de comprovar a culpabilidade do acusado.

No que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que o policial ouvido fosse desafeto do denunciado, tivesse a hostil prevenção contra ele, ou quisesse de alguma forma prejudicá-lo.

Quanto ao reconhecimento das qualificadoras de escalada, destruição e rompimento de obstáculo, esta restou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 130/145, que atestou: " Quando da chegada desta equipe técnico pericial constatou-se, no imóvel próximo vizinho de numeral 376, a impregnação de sujidades, sob a forma de arrasto, na porção superior direita do portão metálico anterior do imóvel de altura aproximada 2,50 metros. Tais impregnações são semelhantes aquelas encontradas no emprego de escalada. No interior do estabelecimento foi constatada a corrupção e danificação do telhado constituído de telhas metálicas na porção média direita do local. O referido telhado encontrava-se há aproximadamente 3,50 metros de altura e apresentava, na região de arrombamento, uma abertura que permitia sua transposição por qualquer pessoa de qualquer porte físico. Na parede lindeira à abertura supramencionada foi constatada uma impregnação de sujidades semelhantes aquelas encontradas no emprego de escalada. Diante disso tudo podemos inferir que o (s) autor(es) utilizou-se do emprego de escalada a fim de acessar o telhado do estabelecimento onde utilizou-se da destruição/rompimento do telhado supra citado local afim de acessar o interior do estabelecimento de interesse pericial. Foi constatado também o arrombamento da porta de madeira que vedava o acesso a área coberta pelo telhado corrompido para o interior da loja, e o arrombamento da porta de acesso ao banheiro do local No interior do imóvel foram constatados sinais de busca e vasculha assim como o acondicionamento de produtos comercializados pelo estabelecimento em sacolas plásticas e sacos de estopa."

Quanto à qualificadora de concurso de agentes, impõe-se também seu reconhecimento, eis que a prova testemunhal angariada foi suficiente para confirmá-la.

No caso dos autos, deve ser reconhecida a forma tentada do crime de furto, pois o réu foi detido pelos policiais no local dos fatos. Forçoso, pois, concluir que não teve a posse pacífica dos bens subtraídos.

Reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, como o réu tem maus antecedentes (fls. 44/55) e reconhecidas as três qualificadoras apontadas na denúncia, fixo a pena-base em 04 anos reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a agravante de reincidência (fls. 44/55), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, fixando-a 03 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a forma tentada do crime de furto qualificado e considerando que o réu foi surpreendido pela polícia, reduzo a pena em metade, tornando-a definitiva em 01 ano 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 09 dias-multa, no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o réu é reincidente (fls. 44/55).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu OSEAS ALVES DE OLIVEIRA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, II e IV, c/c com o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência e os maus antecedentes do acusado.

O réu não poderá recorrer da sentença em liberdade, uma vez que respondeu custodiado ao processo e, agora, é condenado a cumprir pena em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

O réu arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 05 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA